

1500385-66.2022.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SAULO MEGA SOARES E SILVA

Comarca: Agudos

Foro: Foro de Agudos

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 19/07/2022

... patrulhamento visando combater o tráfico de drogas, em operação conjunta e para cumprir mandado de busca e apreensão no imóvel localizado na Rua Santo Antônio, nº. 22, quando, ao chegarem nas imediações do local acima descrito, avistaram o denunciado, indivíduo já conhecido dos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico, o qual, ao avistar os policiais, deu partida em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Agudos

Foro de Agudos

1ª Vara Judicial

Rua Paulo Nelli, 276, Agudos-SP - cep 17120-370

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500385-66.2022.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500385-66.2022.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2086466/2022 - DEL.POL.AGUDOS, 23945764 - DEL.POL.AGUDOS, 2086466 - DEL.POL.AGUDOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENAN WILLIAM DEVELLIS DE MELLO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SAULO MEGA SOARES E SILVA

Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face da parte ré RENAN WILLIAM DEVELLIS DE MELLO pela imputação do artigo 33, caput da Lei Federal nº 11.343/06, ajuizada em 07.04.2022.

Narra a acusação: "Consta do incluso inquérito policial que, no dia 29 de março de 2022, por volta das 12h02, na Rua Santo Antônio, nº. 12, Professor Simões, nesta cidade e Comarca de Agudos, o denunciado trazia consigo, para fins de tráfico, 02 (duas) "porções" contendo cocaína com massa líquida total de 46,05g (quarenta e seis gramas e cinco centigramas); 07 (sete) comprimidos, sendo 03 (três) de cor verde, contendo a substância TENANFETAMINA (MDA), com massa líquida total de 1,69 (um grama e sessenta e nove centigramas); sendo 02 (dois) de cor verde contendo a

substância TENANFETAMINA (MDA) com massa líquida total de 1,06 (um grama e seis centigramas); sendo 01 (um) de cor azul, contendo a substância 3,4 METILENODIOXIMETANFETAMINA (MDMA), com massa líquida total de 0,25 (vinte e cinco centigramas); sendo 01 (um) comprimido de cor roxa, contendo a substância 3,4 METILENODIOXIMETANFETAMINA (MDMA) com massa líquida total de 0,26 (vinte e seis centigramas); e 21 (vinte e um) micropontos coloridos com massa líquida de 0,40 (quarenta centigramas), de substância a ser comprovada com o laudo complementar, conforme laudo acostado a fls. 18/34, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Apurou-se que, na data dos fatos, Policiais Civis e militares realizavam patrulhamento visando combater o tráfico de drogas, em operação conjunta e para cumprir mandado de busca e apreensão no imóvel localizado na Rua Santo Antônio, nº. 22, quando, ao chegarem nas imediações do local acima descrito, avistaram o denunciado, indivíduo já conhecido dos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico, o qual, ao avistar os policiais, deu partida em seu veículo Ford Focus, placas JQE5D35, que estava na via pública, defronte ao numeral 12 da rua supradescrita. Ato contínuo, os policiais conseguiram evitar a fuga do denunciado e o abordaram. Em seguida, realizaram revista pessoal e localizaram, junto ao denunciado, 02 (dois) comprimidos de MDMA, um saquinho tipo zip, contendo pó branco, uma pequena balança digital e a quantia de R\$ 205,00, em espécie. Ato contínuo, foi realizada busca no interior do automóvel, sendo localizadas, no interior do porta luvas, uma caixinha de papelão com um embrulho plástico contendo pó branco, 05 (cinco) comprimidos de MDMA, 21 (vinte e um) micropontos de papel colorido de MDMA, 28 (vinte e oito) saquinhos zip vazios, além de um canivete. Na ocasião da apreensão, o denunciado, em um primeiro momento, afirmou que a droga era conhecida como MDMA e que, na noite anterior, já havia comercializado parte dela em uma festa no município de Bauru/SP. Assim, as circunstâncias em que ocorreu a apreensão das drogas; a natureza ("cocaína" e "MDMA"); a quantidade de entorpecentes apreendidos, aliadas às narrativas dos policiais, bem como a confissão do denunciado, que confirmou que havia comercializado parte das drogas no dia anterior, não deixam dúvidas de que o destino das substâncias era realmente a entrega a consumo de terceiros, o que ocorria durante o estado de calamidade pública decorrente do COVID-19. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia RENAN WILLIAM DEVELLIS DE MELLO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 " (fls. 108/109).

Houve recebimento da denúncia em 28.04.2022 (fls. 143/144). Houve realização de audiência de instrução em 19.07.2022.

É, em síntese, o relatório. DECIDO.

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.1 - Da autoria e materialidade

No mérito, a ação é PROCEDENTE. Não obstante o réu tenha negado a autoria em audiência judicial e em sede policial (fl. 6), a narrativa do policial militar José Rafael Thiede Roquete é firme no sentido de que, no momento da abordagem, o réu confessou que a droga era destinada ao tráfico de drogas.

Como relataram as testemunhas José Rafael Thiede Roquete (policial militar) e Alessandro Cristian Prado (policial civil), no dia dos fatos, os policiais iriam cumprir um mandado de busca e apreensão numa casa vizinha da casa do réu Renan. Todavia, a conduta de Renan, que estava no seu veículo na rua na data dos fatos, gerou a fundada suspeita dos policiais para que se realizasse busca pessoal neste (artigo 240, §2º do Código de Processo Penal). Conforme relataram, o réu demonstrou nervosismo e tentou sair com o carro de ré pela rua quando achou que todos os policiais já tinham ingressado no domicílio para o cumprimento do mandado. Não obstante, o réu foi surpreendido pelo policial José Rafael, que lhe deu ordem de parada e fez busca pessoal e no veículo, quando localizou as drogas indicadas nos autos (por volta de 15 comprimidos de drogas sintéticas e 45g de cocaína).

Portanto, perfeitamente lícita a abordagem ante a fundada suspeita.

Por sua vez, a versão do réu é de que teria adquirido toda a droga encontrada numa festa eletrônica em Bauru/SP na noite anterior, quando teria feito uso de droga sintética. Contudo, tal versão não se sustenta.

De fato, como se nota pela fotografia de fl. 15, há dois grupos de entorpecentes encontrados com o réu: os comprimidos de droga sintética e a cocaína. Com efeito, pela quantidade das drogas sintéticas – por volta de 15 comprimidos, há elementos suficientes que indicam que sejam meramente para o consumo pessoal, conforme sustentou a parte ré em seu interrogatório.

Todavia, o mesmo não se pode concluir da quantidade de cocaína, cuja massa líquida total foi de 46,05g, o que é quantidade muito relevante. Pela experiência que se tem, tal quantidade é perfeitamente apta a gerar dezenas de doses para uso. Deve-se rememorar a citação do HC 144716/SP, julgado pelo STF, da relatoria do Ministro Celso de Mello, o qual faz menção ao precedente português pelo qual se estabeleceram quantidades que fazem presumir que o entorpecente é destinado ao consumo pessoal. Quanto à cocaína, a conclusão é de que “a quantidade para consumo médio individual para um período de dez dias equivale a 2 gramas (se se tratar de cocaína)” (fls. 13/14 do acórdão do HC 144716/SP). Trata-se, evidentemente, de vetores que estabelecem presunções relativas, que podem ser infirmadas por outros elementos, mas servem para demonstrar concretamente como a quantidade encontrada no presente caso é demasiada. No caso concreto, o réu possuía mais 46,05g de cocaína, o que excede imensamente a quantidade presumível da jurisprudência portuguesa de 2g, o que gera indício altamente verossímil de que era destinada à traficância e não meramente ao uso.

Não bastasse a quantidade excessiva de cocaína, deve-se destacar que o réu é MULTIRREINCENTE ESPECÍFICO em crime de tráfico de drogas por condenações nessa comarca de Agudos/SP. Primeiramente, no processo nº 0000443-22.2017.8.26.0594, cujo fato deu em 24.04.2017, tendo sido condenado pelo crime do artigo 33, §4º da Lei Federal nº 11.343/06 à pena de DOIS ANOS e 6 meses em regime inicial FECHADO, com trânsito em julgado para a defesa em 15.10.2018 (fl. 207). Em segundo lugar, no processo nº 0000901-39.2017.8.26.0594, por fato ocorrido em 01.08.2017, foi condenado pelo crime do artigo 33, §4º da Lei Federal nº 11.343/06 à pena de QUATRO ANOS e 2 meses de reclusão em regime inicial FECHADO, com trânsito em julgado para a defesa em 03.10.2018 (fl. 208).

No presente caso, o réu portava a droga em pleno cumprimento de regime aberto, o que demonstra a sua obstinação no cometimento de crimes, devendo ser a sua sanção penal agravada. Por fim, a par das provas já indicadas, deve-se mencionar que se encontrou com o réu um balança de precisão (conforme auto de apreensão em fl. 13), o que foi corroborado pelo depoimento em juízo do policial civil Alessandro Prado. A balança de precisão é instrumento corriqueiro do tráfico de drogas, o que corrobora deveras os demais indícios de que a droga encontrada era destinada ao tráfico de drogas. Portanto, há provas suficientemente seguras para reconhecer a autoria e materialidade para condenar o réu pela imputação do crime do artigo 33, caput da Lei Federal nº 11.343/06.

Quanto à causa de diminuição do artigo 33, §4º da Lei Federal nº 11.343/06, deve-se afastar. Pelo que se tem, o réu é MULTIRREINCENTE ESPECÍFICO no crime de tráfico de drogas, conforme fls. 206/208, não fazendo jus à causa de diminuição.

Quanto à alegação da defesa de que o réu seria usuário, tal circunstância não afasta a condenação. Nada impede que o agente, além de traficante, também seja usuário. O que a Lei Federal nº 11.343/06 torna isento de pena, no seu artigo 45, é aquela circunstância de o agente, em razão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, ser, ao tempo da ação ou omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento.

No caso dos autos, não há nenhuma prova nesse sentido. Ao contrário, as testemunhas policiais afirmam que o réu estava consciente no momento da prisão, sem nenhum tipo de patologia que o tornasse incapaz, embora estivesse eufórico (conforme narrado pelo policial civil Alessandro). Também em seu interrogatório o réu apresentou-se com pensamento pleno e concatenado sem indicar minimamente qualquer patologia de nenhuma natureza. Desse modo, conforme firme jurisprudência do STJ, sem indícios mínimos, deve-se indeferir a instauração de incidente de insanidade mental.

II.2 - Da dosimetria

O réu foi condenado pelo crime do artigo 33, caput da Lei Federal nº 11.343/06 por fato ocorrido em 29.03.2022. Nessa data, a redação do artigo era:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Início pela primeira fase da dosimetria. Nos termos do artigo 59 do Código Penal, há 8 circunstâncias judiciais: 1) culpabilidade, 2) antecedentes, 3) conduta social, 4) personalidade do agente, 5) motivos, 6) circunstâncias, 7) consequências e 8) comportamento da vítima.

Passo à dosimetria da pena. Na primeira fase, reconheço como neutras todas as circunstâncias, fixando a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, sem atenuantes. Por sua vez, reconheço a agravante da MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA (fl. 206/208). Desse modo, embora este juízo promova o aumento aproximado de 1/6 sobre a pena-base para o caso de reincidência simples, no presente caso, seria insuficiente. Conforme se apontou na fundamentação, trata-se de réu MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO por duas condenações com trânsito em julgado, tendo o réu cometido o crime durante o cumprimento da pena em regime aberto! Trata-se de circunstância que demonstra concretamente a inequívoca gravidade da conduta, exigindo maior reprimenda em atendimento aos princípios da necessidade e suficiência da aplicação da pena. Assim, no presente caso, aplico aumento de 18 meses sobre a pena-base fixada (aumento aproximado de 1/3) estabelecendo a pena intermediária de 6 anos e 6 meses de reclusão e 650 dias-multa.

Na terceira fase, sem causas de aumento ou diminuição, fixando a pena definitiva em 6 anos e 6 meses de reclusão e 650 dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo do tempo do fato.

Fixo o regime inicial FECHADO para o cumprimento, tendo em vista que o réu é MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO (fls. 206/208), nos termos do artigo 33, §3º do Código Penal.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face da parte ré RENAN WILLIAM DEVELLIS DE MELLO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, para:

A) CONDENAR o réu RENAN WILLIAM DEVELLIS DE MELLO como incurso no crime de TRÁFICO DE DROGAS (artigo 33, caput da Lei Federal nº 11.343/06) à pena de 6 anos e 6 meses de RECLUSÃO e 650 dias-multa. Fixo o valor do dia multa em 1/30 do salário mínimo do tempo do fato. Fixo o regime inicial FECHADO para o cumprimento.

DECRETO o PERDIMENTO do produto, bem, direito ou valor apreendidos encontrados com o réu, pois derivados do crime de tráfico de drogas (artigo 63, §1º da Lei Federal nº 11.343/06).

Quanto ao veículo Ford/Focus 1.6L, placa JQE-5D35, ano/modelo 2004, DECRETO também o seu PERDIMENTO, tendo em vista que a droga foi localizado no seu interior, bem como se trata de veículo de propriedade do réu (conforme fl. 22 do apenso nº 0000870-02.2022.8.26.0058). o que demonstra que o veículo foi utilizado como instrumento para a prática do tráfico de drogas, nos termos dos artigos 61 e 63, I, §1º da Lei Federal nº 11.343/06, devendo-se encaminhar imediatamente o bem para destinação (artigo 63, §2º da Lei Federal nº 11.343/06).

Quanto à prisão preventiva, MANTENHO A DECRETAÇÃO, pois reconheço como absolutamente necessária para garantir a ordem pública para evitar a reiteração criminosa, tendo em vista que o réu é multirreincidente específico no crime de tráfico de drogas (fls. 206/208), nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome da ré no rol dos culpados e execute-se a pena.

Após o trânsito em julgado, oficie-se o TRE/SP para o cumprimento do artigo 15, III da Constituição Federal.

Estando o patrono do(a) acusado(a) a atuar nos termos do convênio com a defensoria pública, expeça-se a pertinente certidão de honorários.

Em face do disposto no artigo 804 do Código de Processo Penal, arcará o acusado com o pagamento das despesas processuais, observada a suspensão do benefício da justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Agudos, 19 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA